



317
trescientos diecisiete

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 007-2023

CONSORCIO CRUZPATA
(Demandante)

VS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
(Demandada)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único

Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

Secretaria Arbitral

Abog. Joyce Echeandía Sinarahua

Huánuco, 25 de marzo del 2024.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

EXPEDIENTE N° 007-2023
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
DEMANDANTE: CONSORCIO CRUZPATA
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

RESOLUCIÓN N° 05-2024/AU/HITS-HCO su fecha 25 de Marzo de 2024.

VISTOS: El plazo para laudo emitido con Resolución N° 04 su fecha 5 de marzo de 2024.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

DATOS GENERALES:

Demandante : Consorcio Cruzpata
: RUC N° 10417697361

Demandada : Municipalidad Distrital de Santa María del Valle
: RUC N° 20184296838

Contrato : Contrato N° 31-2018-MDSMV Contrato de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del PIP: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO E SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE", de fecha 9 de julio de 2018

Monto del contrato : S/ 83,898.30 (Ochenta y tres Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 30/100 Soles).

Fecha de contrato : 9 de julio de 2018

inicio del arbitraje : 05 de octubre de 2023

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Controversias relacionadas a las siguientes materias:

- Nulidad de Resolución.
- Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

- Devolución de garantía de Fiel Cumplimiento.
- Pago de costas y costos del proceso arbitral.

ABREVIATURAS:

Centro : (Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
"Corporación Imperium").

Contrato : Contrato N° 28713-2022-BN de fecha 12 de julio del 2022,
celebrado para la Ejecución de la Obra "EJECUCIÓN DE OBRA; REMODELACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 JUNÍN – JUNÍN".

El Contratista o el Demandante : Consorcio Cruzpata

La Entidad o la Demandada : Municipalidad Distrital de Santa María del Valle

Las partes procedimentales : Conjuntamente el Demandante y la Demandada.

LCE : Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"
modificada con Decreto Legislativo N° 1444.

Ley de Arbitraje : Decreto Legislativo N° 1071 que norma el
arbitraje.

TUO de la ley LPAG N° 27444 : Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Proceso de Selección : Adjudicación Simplificada N° 03-2018-
MDSMV/CS, correspondiente a la Contratación del servicio de Consultoría de Obra para
la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE
CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y
HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO E SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE
SANTA MARÍA DEL VALLE - HUÁNUCO"



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

El Reglamento : Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

RLCE : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificada con Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

2. ANTECEDENTES PROCESALES:

2.1 EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

El Consorcio Cruzpata en adelante la Entidad demandante y la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, en adelante el demandado, suscribieron el **CONTRATO N° 31-2018-MDSMV** Contrato de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del PIP: **"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO E SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE"**, celebrado con fecha 9 de julio de 2018

En la Cláusula Décimo novena del referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente:

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

ARBITRO UNICO

ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por un único arbitro. La entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: **CENTRO DE ARBITRAJE IMPERIUM Y EL CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUANUCO.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45° de la ley de Contrataciones del Estado.

2.2 AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL:

Que, con fecha 16 de noviembre de 2023 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), en merito a la resolución Directoral N° 36-2023/D(e)GLET/HCO; llevándose a cabo con la asistencia y conformado por la Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA con REG CAH N° 1853, haciendo los llamados correspondientes encontrándose presente la parte en su calidad de demandante **CONSORCIO CRUZPATA**, debidamente representado mediante Poder General y Especial el señor **MIRCO ARMANDO CANTALICIO MORI**, quien se identificó con **DNI N° 42524853**, y se dejó constancia de la Inasistencia de la parte demandada La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle.

SECRETARIA ARBITRAL

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

2.3 DE LA DEMANDA ARBITRAL (DEMANDANTE):

Que, con fecha 11/12/2023 el **CONSORCIO CRUZPATA** presentó su demanda Arbitral con los medios de prueba y anexos correspondientes, la misma que obra en autos del (01 al 54), demanda que en su oportunidad fue admitida, interpuesta por el **CONSORCIO CRUZPATA** con la Resolución Arbitral N° 02-2023/AU/HITS-HCO, su fecha 20 de diciembre de 2023, la misma que fue notificado conforme a continuación se señala:



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ARBITRAL N° 007

EXP. ARBITRAL: N° 007-2023
DEMANDANTE: CONSORCIO CRUZPATA
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE

DESTINATARIO: CONSORCIO CRUZPATA
REPRESENTANTE: WILCO ARMANDO CANTALICIO MORENO
DIRECCIÓN: C/ 18, Daniel Alcides Cárdenas, N° 100, Pasadizo Buitrago del Huerto de Arellano, provincia de Huancayo
CORREO ELECTRÓNICO: wilco_cantallicio@hotmail.com
CELULAR: 982000000

ATENCIÓN: Por la presente notifico que, según la Resolución Arbitral N° 02-2023/AU/HITS-HCO, de fecha 20 de diciembre de 2023, se resuelve el Contrato N° 031-2018-MDSMV de fecha 09 de julio del 2018, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y el Consorcio Cruzpata.

HUANCAYO, 21 de diciembre de 2023

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

ARBITRO ÚNICO



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ARBITRAL N° 007

EXP. ARBITRAL: N° 007-2023
DEMANDANTE: CONSORCIO CRUZPATA
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE

DESTINATARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE
DIRECCIÓN: 2da. Libertad 1045 Plaza de Armas de Santa María del Valle
CORREO ELECTRÓNICO: 6619824@gmail.com
CELULAR: 999000000

ATENCIÓN: Por la presente notifico que, según la Resolución Arbitral N° 02-2023/AU/HITS-HCO, de fecha 20 de diciembre de 2023, se resuelve el Contrato N° 031-2018-MDSMV de fecha 09 de julio del 2018, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y el Consorcio Cruzpata.

HUANCAYO, 21 de diciembre de 2023

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

ARBITRO ÚNICO

2.3.1 DE LAS PRETENSIONES PLANTEADAS:

- PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL.** - Solicito que se declare nula la Resolución de Alcaldía N° 0336-2023- MDSMVIA de fecha 15 de agosto del 2023, a través de la cual, arbitrariamente se resuelve el Contrato N° 031-2018-MDSMV de fecha 09 de julio del 2018, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y el Consorcio Cruzpata.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

EXPEDIENTE N° 007-2023
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
DEMANDANTE: CONSORCIO CRUZPATA
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

[Handwritten signature]
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO UNICO

- **PRIMERA PRETENSION ACCESORIA.** - En consecuencia, se nos entregue la Resolución de aprobación del expediente técnico y se cancele el cuarto pago por la suma de S/. 16,779.66 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 66/100 SOLES).
- **SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA.** – Se me otorgue la devolución de la retención de la garantía de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del monto del Contrato por el valor de S/. 8,389.83. (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 83/100 SOLES).
- **TERCERA PRETENSION ACCESORIA.** - Que, la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, asuma el 100 % del costo total del proceso arbitral.

[Handwritten signature]
JOYCE ECELANCHE SINGARAHU
SECRETARIA ARBITRAL

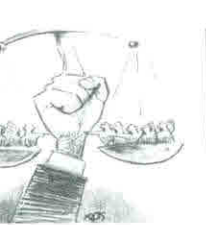
2.4 RESPECTO A LA CONTESTACION DE LA DEMANDA:

Que, con fecha 15 de enero de 2024 el demandado La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, presentó su contestación de la demanda correspondiente; conforme fue solicitada con Resolución N° 02-2023/AU/HITS-HCO su fecha 20 de diciembre de 2023, donde se dispuso el plazo de diez (15) días hábiles, para la contestación, reconvención y pago de los gastos arbitrales.

En la que el demandado solicita se declare Infundada la demanda interpuesta por el Consorcio Cruzpata, conforme a los señalado en su contestación.

2.5 AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

Oportunamente con resolución N° 03-2023/AU/HITS-HCO de fecha 19/01/2024, se señaló fecha para audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día 05 de febrero de 2024 a horas 10:00 am; la misma que se actuara mediante video conferencia a través de la Solución Empresarial Colaborativa GOOGLE HANGOUTS MEET; resolución que fue notificada a las partes a sus respectivos



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

correos electrónicos del CONSORCIO CRUZPATA con fecha 19/01/2024 y a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, con fecha 19/01/2024; conforme obra en el expediente.

Con fecha 02 de febrero de 2024 El CONSORCIO CRUZPATA, presenta su escrito proponiendo puntos controvertidos.

Con fecha 05 de febrero de 2024, se realizó la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios a través de la Plataforma Google Meet.

Se pone a conocimiento que la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE**, no presentó su respectiva propuesta de puntos controvertidos.

Con fecha 12 febrero de 2024; el **CONSORCIO CRUZPATA**, presenta su escrito bajo la sumilla cumpla con lo indicado, donde subsana la omisión de sus puntos controvertidos. Donde sus **PRETENSIONES ARBITRALES** serian de la siguiente manera:

- Primera pretensión principal, determinar si corresponde o no, que se declare nula la Resolución de Alcaldía N° 0336-2023- MDSMVIA de fecha 15 de agosto del 2023, a través de la cual, arbitrariamente se resuelve el Contrato N° 031-2018-MDSMV de fecha 09 de julio del 2018, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y el Consorcio Cruzpata.
- Primera pretensión accesoria, determinar si corresponde o no que el árbitro apruebe la Resolución de aprobación del expediente técnico y se cancele el cuarto pago por la suma de S/. 16,779.66 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 66/100 SOLES).
- Segunda pretensión accesoria, determinar si corresponde o no que el árbitro ordene la devolución de la retención de la garantía de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del monto del Contrato por el valor de S/. 8,389.83. (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 83/100 SOLES).



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

- Tercera pretensión accesoria, determinar a quien corresponde o en qué porcentaje asumir el Costo del proceso arbitral.

2.6 ALEGATOS:

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, de fecha 05/02/2024, se dispuso el plazo de cinco (5) días hábiles, para la presentación de alegatos escritos y de ser conveniente soliciten las partes Informes Orales.

Se da cuenta que las partes procesales, el **CONSORPORCIO CRUZPATA** y la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE**, no realizaron la presentación de sus alegatos, ni solicitaron Informes Orales.

Asimismo, en el Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, se dispuso al demandado la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE** en el plazo de 5 días hábiles, remita copias de todo el expediente administrativo sobre el Contrato N° 031-2018-MDSMV-Contrato de Consultoría de Obra para Elaboración de Expediente Técnico del PIP: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZON, HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE", suscrito el 09 de julio del año 2018. SIN OBIJAR NINGUN folio. Se da cuenta a la emisión de este laudo no presento lo solicitado.

3. MARCO INTRODUCTORIO:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

En la ciudad de Huánuco a los 25 días de marzo de 2024, el Árbitro Único, luego de llevar a cabo las actuaciones arbitrales en respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, habiendo escuchado sus argumentos sobre las pretensiones planteadas en la demanda y los puntos controvertidos fijados en este arbitraje, ha realizado un análisis sobre todo lo



308
Trescientos ocho

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

debatido y los medios probatorios aportados, por lo que dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE:

Razón Social: Consorcio CRUZPATA

Representante: Mirco Armando Cantalicio Mori

PARTE DEMANDADA:

Razón Social: Municipalidad Distrital de Santa María del Valle

Representante: José Marcos Quillatupa Solorzano

CLAUSULA ARBITRAL

:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por un único arbitro. La entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: **CENTRO DE ARBITRAJE IMPERIUM Y EL CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUANUCO.**

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45° de la ley de Contrataciones del Estado.

COMPETENCIA ARBITRAL:

Conforme indica la Cláusula Décimo Octava del contrato, se estableció la competencia del centro y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también al artículo 189.1 del RLCE y el Principio de autonomía de la voluntad o voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO UNICO

DESIGNACIÓN DEL ARBITRO ÚNICO:

La abogada Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza, ha sido nombrada como Árbitro Único, de acuerdo con el Reglamento del Centro designada mediante su directora encargada la que se designó mediante Resolución Directoral N°36-2023/d (e) GLET/HCO su fecha 02 de noviembre de 2023, donde declara que ha sido debidamente designado por la directora del Centro Arbitral y que no tiene ninguna incompatibilidad con las mismas y que se desenvolverá con imparcialidad, independencia y probidad.

Joyce Echeandía Sivarachu
SECRETARIA ARBITRAL

TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato N° 31-2018-MDSMV Contrato de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del PIP: **“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO E SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE”.**



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

4. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Del Marco Legal

En lo que concierne al marco normativo que se aplica a la relación contractual celebrada, es de mencionar que ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la **Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"** modificada por el **Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017)**; hasta la modificación de fecha Decreto Supremo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero de 2019) y su Reglamento aprobado por **Decreto Supremo N° 350-2015-EF (vigente desde el vigencia el 09 de enero de 2016)** y decreto Supremo N° 344-2018-EF (vigente desde 30 de enero de 2019) (negrita es nuestro verificándose la aplicación de la normatividad desde la fecha de proceso de selección). De igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, así como el Código Civil, Reglamento del Centro y demás normas supletorias aplicables al caso, de acuerdo con las reglas establecidas en el Acta de Instalación de Fecha 04 de abril de 2023.

Del ejercicio legítimo del derecho de defensa de las partes

El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada, no presentando reconvención dentro del plazo.

Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, respetando en todo momento el Árbitro Único su irrestricto ejercicio del derecho de defensa en igualdad de condiciones en resguardo del debido proceso.

Del Laudo:

El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido.

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

De igual forma, el Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

Joyce Edneandía Sindraru
SECRETARIA ARBITRAL

Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

Finalmente, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

5. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 05 de febrero de 2024, Acta de Continuación de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 14 de setiembre de 2023 y el Acta de Continuación de Audiencia de



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 20 de setiembre de 2023, se fijan los siguientes puntos controvertidos:

[Handwritten signature]
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

1. **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** determinar si corresponde o no, que el árbitro declare nula la resolución de alcaldía N° 0336-2023- MDSMVIA de fecha 15 de agosto del 2023, a través de la cual, supuestamente arbitrariamente se resuelve el contrato n° 031-2018-mdsmv de fecha 09 de julio del 2018, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE y el CONSORCIO CRUZPATA.
2. **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO,** determinar si corresponde o no, que el árbitro apruebe la resolución de aprobación del expediente técnico y se cancele el cuarto pago por la suma de s/. 16,779.66 (dieciséis mil setecientos setenta y nueve con 66/100 soles).
3. **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO** determinar si corresponde o no, que la árbitro ordene la devolución de la retención de la garantía de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del monto del contrato por el valor de s/. 8,389.83. (ocho mil trescientos ochenta y nueve con 83/100 soles)
4. **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO** determinar a quien corresponde o en qué porcentaje corresponde asumir el costo total del proceso arbitral.

[Handwritten signature]
Jorge Alejandro Simentar
SECRETARIA ARBITRAL

✓ **MEDIOS PROBATORIOS:**

De conformidad con el numeral 25 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, la Árbitro Único considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios presentados por el DEMANDANTE:

1. Contrato N° 031-2018-MDSMV para la elaboración del expediente técnico "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE".



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

2. Contrato de Consorcio Cruzpata, de fecha 25 de junio de 2018.
3. Acta de entrega de terreno.
4. Carta N° 003-2018-CONSORCIO CRUZPATA.
5. Carta N° 088-2018-MDSMV-GDUR/RMG.
6. Carta N° 004-2018-CONSORCIO CRUZPATA.
7. Carta N° 010-2018-MDSMV-GDUR/RMGV.
8. Carta N° 012-2018-CONSORCIO CRUZPATA.
9. Carta N° 016-2018-CONSORCIO CRUZPATA.
10. Carta N° 01-2019-CONSORCIO CRUZPATA.
11. Carta N° 05-2019-CONSORCIO CRUZPATA.
12. Carta N° 157-2019-MDSMV-GDUR/FGA.
13. Informe N° 046-2019-MDSMV-GDUR/JUFET.
14. Resolución de Alcaldía N° 0336-2023-MDSMVIA.
15. La exhibicional que deberá hacer La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle de todo el expediente administrativo referidos al presente proceso bajo los apercibimientos de Ley.

Joyce Estuardo Simarahu
SECRETARIA ARBITRAL

Medios probatorios presentados por el DEMANDADO

- a. Copia fedatada del Contrato N° 031-2018-MDSMV-Contrato de Consultoría de Obra para Elaboración de Expediente Técnico del PIP: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZON, HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE", suscrito el 09 de julio del año 2018 entre la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y el Consorcio Cruzpata.
- b. Copia fedatada de la Carta N° 003-2018-CONSORCIO CRUZPATA ingresada a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en fecha 17 de agosto del año 2018, por el Consorcio CRUZPATA, realizando la entrega del PRIMER INFORME.
- c. Copia fedatada de la Resolución Administrativa N° 075-2018-MDSMV-GM, de fecha 19 de diciembre de 2018, expedida por la Gerente Municipal: Mg. María



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

L. Sánchez Minaya, aplicando una penalidad por el monto de S/. 2,983.04 (Dos Mil Novecientos Ochenta y Tres y 04/100 Soles).

- d. Copia fedatada de la Carta N° 012-2018-CONSORCIO CRUZPATA ingresada a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, en fecha 31 de octubre del año 2018 por el Consorcio CRUZPATA, realizando la entrega del INFORME FINAL (EXPEDIENTE TECNICO) del proyecto.
- e. Copia fedatada de la Resolución Gerencial N° 053-2020-MDSMV/GDUR, de fecha 24 de noviembre de 2020, emitida por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural (e) de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle: Ing. Jaime Alfredo Quiroz Cruz, aplicando al consultor una penalidad por el monto de S/. 5,593.20 (Cinco Mil Quinientos Noventa y Tres y 20/100 Soles).
- f. Copia fedatada de la Carta N° 016-2018-CONSORCIO CRUZPATA, de fecha 27 de diciembre del año 2018, solicitando Ampliación del plazo para el levantamiento de observaciones.
- g. Copia fedatada del Informe N° 031-2023-MDSMV/GDTI/E-UFET-WPRP, de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por el Especialista de la Unidad Formuladora y Estudios de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, que dio lugar a la resolución del contrato.
- h. Copia fedatada de la Resolución de Alcaldía N° 0336-2023-MDSMV/A, de fecha 15 de agosto de 2023, a través de la cual la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle resuelve el Contrato N° 031-2018-MDSMV, de fecha 09 de julio del 2018, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y el Consorcio Cruzpata.

Medios probatorios de OFICIO:

1. **SOLICITAR** a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, remita COPIA de todo el expediente administrativo del Contrato N° 031-2018-MDSMV-Contrato de Consultoría de Obra para Elaboración de Expediente Técnico del PIP: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZON, HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE", suscrito el 09 de julio del año 2018. SIN

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO

Josye Echeandía Sinurahu
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

OBVIAR NINGUN folio, a fin de que la presente dentro del plazo de 05 hábiles. (no presentó)

6. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

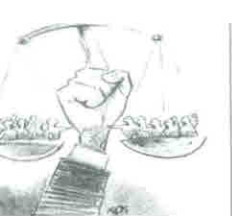
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL ÁRBITRO DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0336-2023- MDSMV/A DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023, A TRAVÉS DE LA CUAL, SUPUESTAMENTE ARBITRARIAMENTE SE RESUELVE EL CONTRATO N° 031-2018-MDSMV DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2018, CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE Y EL CONSORCIO CRUZPATA.

RESUMEN DE LA POSICIÓN DEL DEMANDANTE:

1. Que, con fecha 13 de junio del 2018, La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle otorgó al Consorcio Cruzpata el otorgamiento de la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2018-MDSMV/CS**, para la contratación de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del PIP: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE".
2. Que, con fecha 09 de julio del 2018 La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle suscribió con el Consorcio Cruzpata el **Contrato N° 031-2018-DSMV** para la elaboración del expediente técnico "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE", por el plazo de noventa (90) días calendario. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, hizo la entrega del terreno donde se llevó a cabo el proyecto mediante **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de fecha 18 de Julio del 2018 al CONSORCIO CRUZPATA**.
3. Que, de acuerdo a las bases integradas de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2018-MDSMV/CS, en el capítulo 3.1 términos de referencia ítem VII proceso de

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL



300
Trescientos

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

desarrollo del expediente técnico en el inciso A, manifiesta el plazo se computará al día siguiente de realizado la entrega de terreno; por lo que el inicio de la elaboración del expediente técnico fue el 19 de julio del 2018. Siendo, en ese sentido conforme a la cláusula quinta respecto al plazo de la ejecución de la prestación se estableció que el plazo de ejecución es de noventa (90) días calendario, el mismo que se computará desde el día siguiente de la entrega de terreno. Que se estipuló de la siguiente manera: En el Informe N° 1, Presentación de los estudios básicos de Ingeniería conforme a los alcances descritos en los términos de referencia. Se efectuará a los treinta (30) días de la firma del contrato, en el Informe N° 2, Presentación de los estudios básicos de Ingeniería conforme a los alcances descritos en los términos de referencia. Se efectuará a los sesenta días de la firma del contrato. En el informe N° 3, Presentación del informe final. Una vez aprobado el Informe N° 02, el consultor presentará el Expediente Técnico completo.

4. Como fecha de inicio del 19 de julio del 2018. nuestra representada empezó a cumplir con las cláusulas señaladas en el párrafo anterior, por ello el 17 de agosto del 2018, a través de la CARTA N° 003-2018-CONSORCIO CRUZPATA entregamos ante la Municipalidad distrital de Santa María del Valle el primer informe conforme a la CLAUSULA QUINTA del contrato N° 031-2018- MDSMV. Asimismo, mediante CARTA N° 088-2018-MDSMV-GDUR/MG de fecha 17 de setiembre del 2018, la entidad remite la conformidad del informe N° 1 y mediante CARTA N° 013-2018-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 16 de noviembre del 2018 se solicitó el pago del informe N° 1 de acuerdo a la cláusula cuarta del Contrato N° 031-2018-MDSMV.
5. La entidad mediante correo electrónico de fecha 21 de diciembre del 2018 emitió la RESOLUCIÓN N° 075-2018-MDSMV-GM, de aplicación de penalidad por 8 días y por un monto de S/. 2,983.04 soles manifestando demoras en la presentación del informe N° 1, lo cual devine en forma arbitraria, la cual fue descontado en el pago del primer informe; cabe precisar que el inicio del plazo es el 19 de julio del 2018; se presentó el informe N° 01 el 17 de setiembre del 2018 con CARTA N° 003-2018-CONSORCIO CRUZPATA, exactamente a los 30 días de iniciado la actividad, por lo que resulta extraña e improcedente la penalidad aplicada.
6. Asimismo, con fecha 07 de setiembre del 2018, a través de la CARTA N° 004-2018-CONSORCIO CRUZPATA entregamos ante la Municipalidad distrital de Santa María del valle el segundo informe para su revisión y aprobación, por lo que, la

Joyce Echeandía Sinarchu
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE mediante CARTA N° 095-2018-MDSMV-GDUR/RMG de fecha 19 de octubre del 2018 remite al CONSORCIO CRUZATA observaciones al segundo informe. Siendo en ese sentido mi representada mediante CARTA N° 010-2018-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 22 de octubre del 2018 presenta a la entidad el levantamiento de observaciones del informe N° 2, teniendo como respuesta por parte de la entidad mediante CARTA N° 10-2018-MDSMV-GDUR/MG de fecha 30 de octubre del 2018 remite al CONSORCIO CRUZPATA la conformidad de informe N° 2.

7. Mediante CARTA N° 014-2018-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 16 de noviembre del 2018, en mi condición de representante solicite el pago del informe N° 1, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato N° 031-2018-MDSMV. Asimismo, habiendo sido aprobado el segundo informe mediante CARTA N° 10-2018-MDSMV-GDUR/RMG de fecha 30 de octubre del 2018, y en cumplimiento a la cláusula quinto, se presenta el expediente técnico (informe N° 03) mediante CARTA N° 012-2018-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 31 de octubre del 2018, para su revisión y aprobación.
8. Con CARTA N° 124-2018-MDSMV-GDUR/MG de fecha 17 de diciembre del 2018 la entidad presenta las observaciones al expediente técnico (informe N° 3) al consultor, la cual con CARTA N° 016-2018-CONSORCIO CRUZATA se solicita ampliación de plazo para el levantamiento de observaciones por causales no atribuibles al contratista siendo el no pronunciamiento del Ministerio de Cultura respecto a la solicitud del CIRA, habiendo el consultor presentado al Ministerio de Cultura la solicitud de CIRA (16/10/2018); con fecha 08 de enero del 2019.
9. Que, mediante CARTA N° 01-2019-CONSORCIO CRUZPATA se solicita ampliación de plazo N° 02 a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, hasta el pronunciamiento del CIRA por parte del Ministerio de Cultura.
10. Que, con CARTA N° 05-2019-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 04 de abril del 2019 se presenta a la entidad el levantamiento de observaciones del expediente técnico (informe N° 3), para su revisión y aprobación. Por lo que con CARTA N° 157-2019-MDSMV-GDUR/FGA de fecha 29 de octubre del 2019 la entidad presenta al consultor CONSORCIO CRUZPATA la conformidad del expediente técnico (Informe N° 03), conteniendo el INFORME N° 046-2019-MDSMV-GDUR/JUFET, (22/10/2019) del ing. Job Benjamín Simón Cori en su condición de jefe de Unidad de Formulación de Expedientes Técnicos de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle dando

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

conformidad al Expediente Técnico denominado "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN. HUANIHUARI Y HUARANGO PAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIÁN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE"

11. Habiendo sido aprobado el expediente técnico completo (informe N°3) con INFORME N°046-2019-MDSMV-GDUR/JUFET de fecha 22 de octubre de 2019, esta empresa consultora solicita el pago del informe N°3, mediante CARTA N° 06- 2019- CONSORCIO CRUZPATA de fecha 14 de noviembre de 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta del Contrato N° 031-2018-MDSMV. Por lo que, al no tener respuesta por parte de la entidad, se reitera el pago mediante CARTA N° 01-2020- CONSORCIO CRUZPATA de fecha 23 de enero del 2020.
12. Al no tener respuesta de la entidad se vuelve a reiterar por segunda vez el pago mediante CARTA N° 02-2020-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 24 de agosto del 2020. Siendo en ese sentido a pesar de las reiteradas solicitudes de pago la entidad hace caso omiso al trámite por lo que se reiteró por tercera vez el pago mediante CARTA N° 01-2021-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 14 de enero del 2021.
13. Con RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 053-2020-MDSMV/GDUR, de fecha 24 de noviembre del 2020 en forma arbitraria y sin sustento técnico ni legal la entidad aplica penalidad por 15 días calendario por un monto de S/. 5,593.20 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 20/100 SOLES), descontando al pago del tercer informe; cabe precisar que en estricto cumplimiento al contrato N° 031-2018-MDSMV cláusula quinto informe N° 3, manifiesta: "Una vez aprobado el informe N° 2 el consultor presenta el expediente completo (...)" cabe indicar que la entidad mediante CARTA N° 10-2018-MDSMV-GDUR/RMG de fecha 30 de octubre del 2018 comunica al consultor la conformidad del informe N° 2, por lo que mediante CARTA N° 10-2018-MDSMV-GDUR/RMG de fecha 30 de octubre del 2018 se presenta el expediente técnico completo (informe N° 3), no teniendo ningún tipo de atraso en la elaboración del expediente técnico. Habiendo sido aprobado el expediente técnico por la Unidad de Formulación de Expedientes Técnicos de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, la entidad edil no realizó los trámites de elaboración de la Resolución de aprobación del expediente técnico, dilatando el tiempo desde el 22 de octubre del 2019 hasta la fecha, causando daños y perjuicios

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

Joyce Echeandía Simard
SECRETARIA ARBITRAL

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

al consultor CONSORCIO CRUZPATA y perjudicando a la población de los 5 caseríos que abarca el proyecto de saneamiento básico.

14. Asimismo, pone a conocimiento que, obra en el expediente de contratación Informe N° 046-2019-MDSMV-GDUR/JUFET de la Unidad de Formulación de expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, es decir un representante de la Entidad Pública que nos da la conformidad del trabajo realizado.

RESUMEN DE LA POSICIÓN DE LA DEMANDADA:

1. En fecha 09 de julio del año 2018 la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL VALLE y el CONSORCIO CRUZPATA, debidamente representado por don Luis Hurtado Inga, suscribieron el Contrato N° 031- 2018-MDSMV - Contrato de Consultoría de Obra para Elaboración de Expediente Técnico del PIP: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZON, HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE", por un monto total a pagar de S/. 83,898.30 (Ochenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Ocho y 30/100 Soles) y con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, computados desde el día siguiente de la entrega del terreno.
2. El primer informe a los 30 días de la firma del contrato, (...).
3. En el INFORME N° 2, se efectuará a los 60 días de la firma del contrato, en el INFORME N° 3, Informe Final (Expediente Técnico Completo) Una vez aprobado el Informe N° 02, el consultor presentará el Expediente Técnico completo, acorde a como se estipula en los presentes términos de referencia (ítem 5. A. EXPEDIENTE TECNICO), se presentará una copia al supervisor y otra copia a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle a los 90 días calendarios computados desde el día siguiente del inicio del contrato, conforme a lo que se indica en los alcances de los presentes términos de referencia, (...).

[Firma manuscrita]
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

[Firma manuscrita]
Joyce Echeandía Sinarachu
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

4. Con fecha 18 de julio del año 2018 en los caseríos de San Isidro de Monzón, Huanihuari, Huarangopampa, Chinchán y Santa Cruz de Yanayacu se reunieron los representantes de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y el consultor, con la finalidad de realizar la entrega de terreno, donde se ejecutarán los trabajos necesarios para la elaboración del expediente técnico.
5. Es el caso que, a través de la Carta N° 003-2018-CONSORCIO CRUZPATA ingresada en fecha 17 de agosto del año 2018, el Consorcio CRUZPATA realiza la entrega del PRIMER INFORME; por lo que estando a la Cláusula Quinta del contrato en mención, la cual establece que la entrega del **PRIMER INFORME se efectuará a los 30 días de la firma del contrato, se advierte que dicha entrega se efectuó con nueve (9) días de retraso a la comuna edil**, lo que dio lugar a la aplicación de una penalidad por el monto de S/. 2,983.04 (Dos Mil Novecientos Ochenta y Tres y 04/100 Soles), equivalente al 3.56% del monto del contrato, conforme se verifica del Informe N° 761-2018-MDSMV-GDUR/RMG de fecha 14 de diciembre de 2018, emitido por el Ing. Rissel Machuca Guardia, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y, de la Resolución Administrativa N° 075-2018-MDSMV-GM de fecha 19 de diciembre de 2018, expedida por la Gerente Municipal: Mg. María L. Sánchez Minaya.
6. Posteriormente, mediante Carta N° 012-2018-CONSORCIO CRUZPATA ingresada en fecha 31 de octubre del año 2018, el Consorcio CRUZPATA realiza la entrega del INFORME FINAL (EXPEDIENTE TECNICO) del proyecto; por lo que estando a la Cláusula Quinta del contrato, la cual establece que la entrega del EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO se efectuará a los 90 días calendarios computados desde el día siguiente del inicio del contrato, se advierte que dicha entrega se efectuó con veinticuatro (24) días de retraso a la comuna edil. Sin embargo, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural (e) de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle: Ing. Jaime Alfredo Quiroz Cruz a través de la Resolución Gerencial N° 053-2020-MDSMV/GDUR de fecha 24 de noviembre de 2020, aplica al consultor una penalidad solo por quince (15) días de retraso, computados desde el 17 de octubre hasta el 31 de octubre de 2018, por el monto de S/. 5,593.20 (Cinco Mil

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Quinientos Noventa y Tres y 20/100 Soles), equivalente al 6.67% del monto del contrato.

7. Asimismo, de las documentales presentadas por la parte demandante, se desprende que en virtud a la observación formulada por la entidad al INFORME FINAL, el consultor a través de la Carta N° 016-2018- CONSORCIO CRUZPATA, de fecha 27 de diciembre del año 2018, solicita Ampliación del plazo para el levantamiento de observaciones; denotándose a todas luces que la referida solicitud se encontraba fuera del plazo de ejecución estipulado en el contrato, puesto que, de acuerdo a la CLAUSULA QUINTA del mismo, el plazo de ejecución es de 90 días calendarios, computados desde el día siguiente de la entrega del terreno (18 de julio de 2018), lo que quiere decir, que el plazo de ejecución vencía el 16 de octubre del año 2018.
8. Según las documentales presentadas en la demanda por el consultor en calidad de medios probatorios, claramente se puede advertir que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 para el levantamiento de observaciones del Informe N° 03; el respectivo levantamiento de observaciones del Expediente Técnico del proyecto a cargo del consultor, así como la CONFORMIDAD emitida por el funcionario de la municipalidad respecto **al INFORME FINAL: EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRAN FUERA DEL PLAZO DE LEY PARA DESPLEGAR TODO EFECTO JURÍDICO**, determinándose así que el consultor ha incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, más si en el decurso de la ejecución contractual no obra acto administrativo (resolución) alguno referido a ampliaciones del plazo de ejecución contractual.
9. Se deberá tener presente el Informe N° 031-2023-MDSMV/GDTI/E-UFET-WPRP, de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por el Especialista de la Unidad Formuladora y Estudios de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, que a la letra dice lo siguiente:

A la fecha, el CONSORCIO CRUZPATA no ha cumplido con el tercer entregable debido a que la fecha que suscribió el contrato elabora el expediente técnico

[Handwritten signature]
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO ÚNICO

Joyce Echeandía Sinorinda
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

bajo la Resolución Directoral N° 114-2017- VIVIENDA/VMVU-PNVR de fecha 10 de octubre de 2017 que aprueba la Directiva de Programa N° 001-2017-VIVIENDA/VMVU/PNVR y su modificatoria con Resolución Directoral N° 016-2020-VIVIENDA/VMVUPNVR de fecha 09 de enero de 2020, por lo cual esta gestión actual no cuenta con expediente técnico con precios actualizados, concepción técnica actual y correcta, para lo cual deberá ceñirse a la Resolución Directoral N° 006-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR ("Guía de la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR" y sus anexos), por lo tanto esta gestión actual no puede aprobar la resolución de expediente técnico y disponer de recursos del estado en un producto que no tiene la concepción técnica adecuada para ser presentada al sector para solicitar aprobación y financiamiento sino cumple con las condiciones que exige el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

10. En el numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056- 2017-EF, establece lo siguiente: "La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello". Por su parte, el cuarto párrafo del artículo 136 del Decreto Supremo N° 350-2015- EF, estipula que, "La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato".
11. La normativa de Contrataciones del Estado es clara al establecer que, una vez perfeccionado un contrato, el proveedor se obliga a realizar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad de conformidad con las disposiciones contractuales y por su parte, la Entidad se compromete a pagar a este la contraprestación correspondiente, en la forma y oportunidad establecidas en el contrato. Asimismo, ha previsto la posibilidad de resolver el contrato ante el

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

incumplimiento de obligaciones de alguna de las partes ya que durante la ejecución de la prestación alguna de estas podría incumplir parcial o totalmente sus obligaciones. Situación que se presentó por parte del consultor CONSORCIO CRUZPATA, quien incurrió en incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, encontrándose fuera del plazo de ley todas sus actuaciones realizadas, habiendo inclusive incurrido en retrasos aplicables de penalidad, cuyo expediente técnico adolece de una concepción adecuada para la aprobación y financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo que conlleva a que esta situación de incumplimiento no pueda ser revertida por el consultor; en tal sentido, esta parte demandada concluye que la Resolución de Alcaldía N° 0336- 2023-MDSMV/A, de fecha 15 de agosto de 2023, ha sido emitida con arreglo a ley, por lo tanto, no se encuentra inmersa en vicios que acarreen su nulidad como temerariamente solicita el consorcio.

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- ✓ En primera línea vamos a delimitar sobre el que norma debería aplicarse, en ese sentido aspecto de los límites constitucionales, los artículos 103 y 109 de la Constitución Política de 1993 señalan, respectivamente: "(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)”². Y el numeral 11 del artículo 139 de la misma Carta Fundamental; por lo que de conformidad con los artículos 103 y 109 de la Constitución, la ley desde su entrada en vigencia se aplica de manera inmediata, incluso a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas surgidas durante la vigencia de la legislación anterior. Cabe precisar que la regla señalada en el párrafo anterior tiene dos excepciones: (i) la misma ley puede establecer la postergación de su entrada en vigencia en todo o en parte, o incluso prever que la legislación anterior (derogada) siga produciendo efectos (aplicación ultraactiva), de conformidad con lo señalado en el artículo 109 de la Constitución; y (ii) en materia contractual, pues el artículo 62 de la Constitución establece que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes –se entiende posteriores a la suscripción del contrato–, estableciéndose una regla de inmutabilidad de los términos contractuales (...)”.

EXPEDIENTE N° 007-2023
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
DEMANDANTE: CONSORCIO CRUZPATA
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

[Handwritten signature]
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

✓ Asimismo, en aplicación del “test de proporcionalidad” mi opinión concluyó precisando que “(...) Si el procedimiento de selección se convocó durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, la fase de ejecución contractual se desarrollará con dichas disposiciones; en cambio, si el procedimiento de selección se convocó durante la vigencia de la Ley N° 30225 y su Reglamento, la fase de ejecución contractual se regirá por sus disposiciones (...)”. Por tanto, la Ley N° 30225 y su Reglamento se aplican de manera inmediata a todas las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas surgidas durante la vigencia de la normatividad, por lo que en (en aplicación del artículo 62 de la Constitución) (Opinión N° 163-2016/DTN). Por lo que en ese sentido se tiene que delimitar la norma aplicar a la fecha por lo que si nos fijamos en las bases integradas estas están en base a lo siguiente:

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

✓	✓	○ BASE LEGAL
✓ BASES INTEGRADAS ✓ 2018	✓ CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ✓ “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZON, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO”. ✓ SANTA MARIA DEL VALLE ✓ MAYO 2018	✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. ✓ Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. ✓ Directivas del OSCE. ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. ✓ Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. ✓ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. ✓ Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. ✓ Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. ✓ Código Civil.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

- ✓ Por otro lado, en relación a la aplicación de las normas procedimentales, debe tenerse en cuenta lo establecido en la normativa a la que el Contratista se sometió al momento de participar en el proceso de selección; ello en aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la nueva Ley; en tal sentido, teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito el 09 de julio de 2018, cuando se encontraba vigente la Ley y su Reglamento, son estas últimas normas, así como las que se deriven de ellas, las aplicables en el presente caso.
- ✓ Entonces, se desprende que, para el análisis del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se empleará la Ley y su Reglamento, en tanto que para el análisis de la configuración de la infracción y la sanción que, eventualmente, se imponga, debe aplicarse la nueva Ley y el nuevo Reglamento (...), quedando en consecuencia las últimas modificatorias de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento siendo lo siguiente en lo que fuera favorable al administrado aplicándose la más benigna en caso de sanciones, por lo que conclusión, ello en aplicación del principio de retroactividad benigna de las disposiciones sancionadoras. De otro lado, con relación a la aplicación de las normas procedimentales, debe tenerse en cuenta lo establecido en la normativa a la que la contratista se sometió al momento de participar en el proceso de selección, ello en aplicación de la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
- ✓ Que, conforme se tiene de los argumentos de su demandante la parte demanda al haber suscrito el contrato con fecha 09 de julio de 2018, para posterior a ello mediante acta de entrega de terreno de fecha 18 de julio de 2018 al hoy demandante se puede verificar con el medio probatorio anexado a la presente consistente en el acta de entrega de terreno que dicho acto se realizó con las formalidades de ley dándose cumplimiento además a la cláusula quinta respecto al plazo de ejecución de la prestación que a letra dice: **CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.** El plazo de la ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la entrega de terreno. Que se estipula de la siguiente manera:

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

INFORME N° 01	INFORME N° 2	INFORME N° 3
✓ Se efectuará a los 30 días de la firma del contrato.	✓ Se efectuará a los 60 días de la firma del contrato.	✓ Informe Final (Expediente Técnico Completo) a los 90 días calendarios desde inicio del contrato.

- ✓ Por lo que pasaremos a detallar el cumplimiento o no formal y analizar si surgieron situaciones de hecho que podrían afectar el normal desarrollo de servicio para el cual estuvo contratado el contratista y de ser necesario si fueron superadas según las propias normas establecidas en la ley y su reglamento.

Firma suscripción del contrato	Inicio de computo de ejecución	Informa N° 01	Informe N° 02	Informe N° 03
09 de julio de 2018	Suscripción de la entrega de terreno 19 de Julio de 2018.	Carta N° 003-2018-CONSORCIOCRUZPATA (Presentación De primer Informe). 17/08/2018 (30 días).	Carta N° 004-2018-CONSOCIO CRUZPATA. (Presentación Segundo Informe). 07/09/2018. (21 días), fecha ultima de presentación 16 de setiembre de 2018.	Carta N° 012-2018-CONSORCIO CRUZPATA. (Presentación expediente Técnico. 31/10/2018 (45 días). Fecha ultima presentación e documentación 16/10/2018.

- ✓ Que, si bien es cierto la arbitro advierte que taxativamente aparentemente no se habría cumplido en los plazos establecidos las entrega de Informe N° 02 y Expediente Técnico fuera de los plazos establecidos en la clausula quinta del contrato, no debemos dejar de mencionar que también la Municipalidad Distrital de Valle dentro de sus atribuciones y conforme a su autonomía administrativa como corresponde de cada área, a la cual estarían directamente sometidos cada

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

ARBITRO UNICO

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

pronunciamiento por parte de los funcionarios designados, nombrados en la Municipalidad Distrital del Valle quienes asumen indirectamente las responsabilidades administrativas, civiles y /o penales en su proceder; sin embargo debe dejarse claro en sopesar la balanza de la mejor manera posible equitativa y analizar el daño ocasionado a la entidad y tanto al contratista, por lo que debemos enfáticamente afirmar que en cuanto a la entrega del Informe N° 01 esta se dio conforme a los plazos establecidos en el contrato (**entendiéndose como plazos máximos**), sin embargo respecto al Informe N° 02 se advierte que fue entregado antes de los 60 días, con todos los requisitos y formalidades que deben contener dichos informes como se advierte de la documentación y del sello de recepción de 07 de setiembre de 2018, la entidad del estado emitió la Carta N° 10-2018-MDSMV-GDUR/RMG su fecha 30 de Octubre de 2018, quedando consentido dichos actos administrativos, que respecto al Informe N° 03 ocurrió lo mismo se advierte que se presentó fuera del plazo establecido es decir con fecha 31 de octubre de 2018, también se advierte la emisión de la Carta N° 157-2019-MDSMV_GDUR/FGA en la cual el Gerente de Desarrollo Urbano y rural su conformidad de servicio del tercer entregable para la Elaboración del Exp. Técnico del PIP **^CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CHICHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACUM SAN ISIDRO DE MONZON, HUANIHUARI Y HUROPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE – HUANUCO – Código de Inversiones N° 2376783^**; del mismo artículo quinto del contrato ultimo párrafo **ad literam**: **De existir observaciones el consultor las levantara en 10 días calendarios, contados a partir del día calendario siguiente de recibido el informe de observaciones emitidos por el evaluador encargado o por la unidad de formulación de proyectos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y rural. Las observaciones precisadas por la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle se levantarán por solo única vez, de persistir las mismas observaciones por segunda vez consecutiva este hecho será motivo o causal de rescisión de contrato.**

- ✓ Que, conforme se establece en el Art. 143 del Reglamento del Estado Decreto Supremo N° 350-2015-EF ad literam: **^Recepción y conformidad** La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén **y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos**

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS****Joyce Echeandía Sinarahu**
SECRETARIA ARBITRAL

del **procedimiento de selección**. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.

- ✓ En ese sentido la persona encargada y autorizada en la firma de evaluador o el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural conforme se establece en la Cláusula quinta del Contrato de consultoría, por cuanto se aprecia Carta N° 157-2019-MDSMV-GDUR/FGA de fecha 24 octubre de 2019 (Conformidad de servicio del tercer entregable, expediente técnico); y el Informe N° 045-2019-MDSMV-GDUR/JUFET de fecha 22 de octubre de 2019, por lo que estos actos han quedado consentidos, máxime que observando la conducta del demandado procesalmente solo se ha delimitado a resistir con argumentos de forma y fondo, en los cuales tenga que sopesarse la forma y manera de proceder del demandado, mas aun cuando no ha planteado reconvencción en el presente proceso arbitral respecto a un posible consentimiento de su resolución de contrato mediante Resolución de Alcaldía N° 0336-2023-MDMV/A de fecha 15 de agosto de 2023 en la cual decide resolver el contrato N° 031-2018-3-MDSMV de fecha 09 de julio de 2018, cuando queda claro que ha pretendido rebatir los puntos argumentados por el demandante sobre los aspectos técnicos, que si bien es cierto fueron advertidos con posterioridad también, es cierto que la entidad ha entregado la conformidad del servicio respecto a los informes N° 01, 02, 03 (Carta N° 088-2018-MDSMV-GDUR/RMG, Carta N° 10-2018-MDSMV-GDUR/RMG, Carta N° 157-2019-MDSMV-GDUR/FGA), siendo única responsabilidad administrativa, civil y/o penal de los funcionarios de la Municipalidad Distrital del Valle en iniciar las acciones legales correspondientes así como **el proceso de posible vicios ocultos por la posible existencia de deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista y que de alguna manera afectan el derecho del adquirente a su adecuada utilización**, tal como señala el demandante en su argumento 2.10 al aducir que el expediente técnico elaborado y presentado por el CONSORCIO CRUZPATA no cumple con los estándares mínimos exigidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; máxime que el Art. 146 del Reglamento establece lo siguiente: ***Artículo 146.- Vicios ocultos La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.** Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato, en Concordancia con el Art. Décimo segunda del contrato de consultoría: **RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: La conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la ley de contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.** El plazo máximo de responsabilidad para el consultor es de 7 años contados a partir de la conformidad emitida por la entidad.*; **por lo que la entidad tuvo a través de la reconvención plantear o reclamar por defectos o vicios ocultos lo cuestionado a la fecha o de ser conveniente iniciar proceso arbitral sobre este punto;** máxime que la arbitro a la fecha no puede irrogarse una función o pronunciarse de forma ultrapetita a lo petitionado por el demandante, cuando esta única responsabilidad es de quien plantea la defensa de la entidad, por lo que el presente deviene en FUNDADA la primera Pretensión.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE EL ÁRBITRO APRUEBE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE CANCELE EL CUARTO PAGO POR LA SUMA DE S/. 16,779.66 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 66/100 SOLES).

Resumen de la posición del DEMANDANTE

Que, habiendo sido aprobado el expediente técnico completo (Informe N° 03) con Informe N° 046-2019-MDSMV-GDUR/JUFET de fecha 22 de octubre de 2019, esta empresa consultora solicita el pago del informe N° 03, mediante Carta N° 06-2019-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 14 de noviembre de 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato N° 031-2018-MDSMV. Por lo que, al no tener respuesta por parte de la entidad, se reitera el pago mediante Carta N° 01-2020 Consorcio Cruzpata de fecha 23 de enero de 2020.

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

ARBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Asimismo, nuevamente al no tener respuesta de la entidad se vuelve a reiterar por segunda vez el pago mediante CARTA N° 02-2020 - consorcio Cruzpata de fecha 24 de agosto de 2020. Siendo en ese sentido a pesar de las reiteradas solicitudes de pago la entidad hace caso omiso al trámite por lo que se reitero por tercera vez el pago mediante Carta N° 01-2021-CONSORCIO CRUZPATA de fecha 14 de enero de 2021.

Resumen de la posición del DEMANDADO

Mediante Carta N° 012-2018-CONSORCIO CRUZPATA ingresada en fecha 31 de octubre del año 2018, el Consorcio CRUZPATA realiza la entrega del INFORME FINAL (EXPEDIENTE TECNICO) del proyecto, el cual se encontraba fuera del plazo de ejecución contractual, toda vez que este venció el 16 de octubre del año 2018, no corresponde la aprobación del expediente técnico mediante resolución, más si se tiene en cuenta que para el pago del tercer informe (ENTREGA TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO) se debía contar con la aprobación del Evaluador del Proyecto, esto según lo establecido por la Cláusula Cuarta del Contrato N° 031-2018-MDSMV, sin embargo, funcionarios de la anterior gestión en una conducta totalmente irregular procedieron al pago del 50% del monto del contrato, ocasionando con ello un grave perjuicio económico a las arcas de la comuna edil. En consecuencia, estando a que no corresponde la entrega de la resolución de aprobación del expediente técnico, mucho menos corresponde el pago de la suma de S/. 16,779.66 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 66/100 SOLES).

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

Que, la arbitro ve por conveniente invocar formalmente cual es el proceder del contratista frente a lo establece las Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra en el punto denominado:

2.1 PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO UNICO

conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento.

En concordancia con el art. 149 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado que ad literam: *^Del pago La Entidad **debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.*** En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. ^

En ese sentido estando a que con fecha 24 de octubre de 2023 se ha emitido la conformidad del servicio mediante Carta N° 157-2019-MDSMV-GDUR/FGA emitido por el Jefe de Desarrollo Urbano y Rural conforme N° 046-2019-MDSMV-GDUR/JUFET de fecha 22 de Octubre de 2019 suscrito por el Ing. José Benjamín Simón Cori Unidad de Formulación de expediente técnico, fecha en que no existía penalización por lo que se observa que con Resolución Gerencial N° 053-2020-MDSMV/GDUR de fecha 24 de noviembre de 2020; es decir toda observación habría precluido desde la fecha de conformidad al servicio para el cual fue contrato el contratista, por lo que se advierte que esta debió aprobar en su momento mediante resolución la Aprobación del Expediente Técnico conforme lo dispone el la cláusula cuarta: DEL PAGO:

El 20% del monto total se realizara luego de la aprobación vía resolución por la Municipalidad Distrital de Santa María del valle, del expediente técnico del proyecto; por lo que al verificar en el expediente arbitral en su demanda el contratista claramente alego en el séptimo considerando de hecho documentos como (**CARTA N° 06-2019-CONSORCIO CRUZPATA D EFECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, CARTA N° 01-2020-CONCOSRICO CRUZPATA D EFECHA 23 DE ENERO DE 2020**), estos han sido mencionados en sus argumentos; pero no se observa que estos han sido anexados como medio probatorio en su demanda, por lo que deberá de presentar dicho



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

284
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

requerimiento de pago ante la Municipalidad Distrital del Valle conforme lo dispone el Art, cuarto del contrato parágrafos 7mo, 8vo, 9no, y decimo solicitando el pago correspondiente, de no realizar el pago la entidad dentro de los 15 días de requerido el pago con los documentos requeridos y mencionados por el contratista esta generara intereses legales, los que se computaran desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse, por lo que la presente deviene en FUNDADA EN PARTE por los argumentos expresados en la presente.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE LA ÁRBITRO ORDENE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO POR EL VALOR DE S/. 8,389.83. (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 83/100 SOLES).

Resumen de la posición del DEMANDANTE

Con Resolución de Alcaldía N° 0336-2023-MDSMVIA de fecha 15 de agosto del 2023 (notificado a nuestra representada el 31 de agosto del 2023) nos resuelve el contrato arbitrariamente, supuestamente, por no haber cumplido dentro del plazo establecido en el contrato con los entregables, lo cual, no es correcto, ni se sujeta a la verdad, toda vez que, nosotros hemos dado cumplimiento a cabalidad y dentro de los plazos establecidos por Ley con la ejecución del objeto del contrato, *tal es así que, hemos recibido el pago de los tres primeros entregables, faltando únicamente el cuarto pago, esto es la suma de S/. 16,779.66 nuevos soles (que es el 20% del monto del contrato).*

Resumen de la posición del DEMANDADO

Se deberá tener presente que la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle ha emitido la Resolución de Alcaldía N° 0336-2023-MDSMV/A, de fecha 15 de agosto de 2023, por causa imputable al consultor, por lo que, encontrándose con arreglo a ley la resolución del contrato efectuada por la comuna edil, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, no correspondiendo en ese sentido, su devolución.

Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

283
doscientos ochenta y tres

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

Que, se verifica que el proceder del contratista no ha sido conforme a lo establecido en el art. Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra 1 1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, **dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato.**

Por lo que en ese sentido también deberá realizar dicho acto administrativo dentro el quinto día de notificado la presente, por que deberá de presentarse la liquidación de consultoría de obra y entregar la entidad y devolver la carta de autorización para el descuento del 10% del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento tal como lo establece el art. 126 del Reglamento que ad literam: **^Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.^**, por lo que revisado los argumentos y documentos deviene está en **IMPROCEDENTE.**

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR A QUIEN CORRESPONDE O EN QUÉ PORCENTAJE CORRESPONDE ASUMIR EL COSTO TOTAL DEL PROCESO ARBITRAL.

Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandado ha sido responsables por las consecuencias jurídicas del presente proceso y estando el árbitro investido de autoridad la presente al ser un arbitraje de derecho, la arbitro único considera que los costos arbitrales conforme el art. 69 y 70 de la ley de arbitraje Decreto Legislativo N° 1071 y siendo consecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje atribuibles al demandado, en consecuencia tal atribución debe recaer en el demandado en razón la 100% de los costos arbitrales, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de árbitro, gastos administrativos y honorarios de secretario arbitral,

Joyce Echeandía Sincarchu
SECRETARIA ARBITRAL

ARBITRO UNICO

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

este deberá ser reembolsado por el demandado en razón al 100% del costo del procedimiento arbitral, por lo que tenga declararse **FUNDADA**.

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS:

- Artículo 2 incisos 20 y 23 de la Constitución Política del Perú.
- Aprueban Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF
- Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo, N° 350-2015-EF – Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

3 PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, y por las facultades emanadas de la Constitución Política del Estado, la Árbitro Único, en Derecho LAUDA:

PRIMERO: RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: DECLÁRESE FUNDADA Y CONSEQUENTEMENTE SE ORDENE DECLARAR LA NULIDAD DE LOS EFECTOS LEGALES DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0336-2023-MDSMVI DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023.

SEGUNDO: RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA PRIMERA: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE, POR LO QUE SE ORDENA APROBAR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHINCHAN, SANTA CRUZ DE YANAYACU, SAN ISIDRO DE MONZÓN, HUANIHUARI Y HUARANGOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE QUERA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE - HUÁNUCO - HUÁNUCO” Y COMO CONSECUENCIA DE ELLA SE ORDENA IMPROCEDENTE EL PAGO HASTA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FORMAL DE REQUERIMIENTO DE PAGO DENTRO DE LOS 15 DÍAS CALENDARIOS DE NOTIFICADO EL PRESENTE LAUDO EN LA SUMA DE S/. 16,779.66 SOLES, BAJO APERCIBIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO DE GENERAR INTERESES LEGALES.

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM****ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

TERCERO: RESPECTO A LA TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA: DECLÁRESE IMPROCEDENTE, HASTA LA PRESENTACIÓN FORMAL DE LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA, DEJÁNDOSE CONSTANCIA DE NO REALIZARSE EL CUARTO PAGO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE DENTRO DE LOS PLAZOS ORDENADOS POR EL ÁRBITRO ÚNICO DE PRESENTARSE JUNTAMENTE CON LOS INTERESES LEGALES CORRESPONDIENTES.

CUARTO: RESPECTO A LA PRETENSIÓN ACCESORIA CUARTO: DECLÁRESE FUNDADA AL HABER ASUMIDO EL DEMANDANTE EL 100 % DE LOS GASTOS ARBITRALES; LOS MISMO QUE ESTÁ INCLUIDO LOS HONORARIOS DE ÁRBITRO, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HONORARIOS DE SECRETARIO ARBITRAL, SE ORDENA AL DEMANDADO EL REEMBOLSO DEL 100% DE LOS GASTOS A LA PARTE DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/.5,000.00 (CINCO MIL NUEVO SOLES).

Firmado:



Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA

Arbitro Único



Abog. JOYCE ECHEANDÍA SINARAHUA

Secretaria Arbitral